

0012749-93.2017.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Posito admitiu ter participado do roubo, mas disse que Vagner não participou. Eram três os assaltantes e foi Jorge quem rendeu as vítimas utilizando uma arma calibre 38. Acredita que Vagner foi envolvido porque estava pintando a casa de um amigo, onde foram encontrados os objetos do roubo.

Vagner Gonçalves Teixeira, ao ser interrogado, disse que estava trabalhando e embora ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

## SENTENÇA

Processo Digital nº:

0012749-93.2017.8.26.0506 - controle nº 2017/000887

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 19/2017 - 7º Distrito Policial de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vagner Gonçalves Teixeira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

VAGNER GONÇALVES TEIXEIRA e JORGE SANTANA POSITO foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, por quatro vezes, em concurso formal na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, agindo previamente ajustados, em parceria com outros indivíduos não identificados, e com unidade de desígnios, subtraíram para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo: - (01) aparelho celular Samsung, modelo Galaxy Fame; (01) aparelho celular Motorola; (01) aparelho celular Sony, modelo Xperia; (01) aparelho celular SAMSUNG, modelo Galaxy X5; (01) aparelho celular LG; (01) aparelho celular Samsung, modelo Galaxy Star; (06) relógios de pulso de diversas marcas e as quantias de R\$500,00, R\$350,00 e R\$380,00 em pecúnia, bens pertencentes às vítimas Marcus Raphael Alves de Lima, Leandro Antônio Cândido, Benedito Mariano e Adriano Joaquim dos Santos.

Narra a denúncia que vários indivíduos, todos encapuzados e armados, adentraram na Fazenda de Marcus Raphael Alves de Lima, renderam sua família e as demais famílias de funcionários que ali residiam. Assim, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, os acusados e seus parceiros levaram todas as vítimas para a sala da casa-sede da fazenda, colocando-os deitados e de cabeças abaixadas. Feito isso,

estando as vítimas dominadas e sob ameaças, tiveram subtraídos vários objetos pessoais: celulares, relógios, correntes, alianças, mochila, um videogame "Xbox" e um par de óculos escuro da marca "RedNose", além de quantias em dinheiro.

Narra, ainda, que ao notarem a presença do filho da vítima Adriano Joaquim dos Santos, que ao aproximar-se do local e perceber o assalto, deu meia volta e foi embora, os acusados, juntamente com outros não identificados, empreenderam fuga levando os veículos GM/MONTANA, placa FGK 2167 e RENAULT/LOGAN, placa ETN 8959 pertencente às vítimas Marcus Raphael Alves de Lima e Benedito Mariano.

Após os fatos, os veículos foram localizados pela Polícia Militar VTR I 03100, sendo a GM/MONTANA localizada na Avenida Carlos Drummond de Andrade e o RENAULT/LOGAN na Avenida Recife.

Os acusados foram presos em flagrante por outro roubo, ocorrido em 07 de setembro de 2016, sendo reconhecidos por Marcus, assim como apreendido o videogame subtraído da vítima. Os demais objetos não foram recuperados.

VAGNER, em sede policial, negou a participação nos fatos. JORGE SANTANA POSITO, em sede policial, confirmou ter participado do delito, mas não declinou nome dos comparsas.

A denúncia (págs. 140/142), instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 26 de setembro de 2022 (págs. 144/145).

Pessoalmente citados (Vagner - pág. 181; Jorge - pág. 184), os acusados apresentaram, em peça conjunta, resposta à acusação (pág. 187).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, com o uso da ferramenta Microsoft Teams a prova oral foi colhida e interrogados os acusados.

Debates realizados, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, em relação a Jorge, o reconhecimento da confissão, o afastamento do emprego da arma de fogo, aumento na fração mínima no caso de reconhecimento das qualificadoras e fixação do regime diverso do fechado. Já em relação a Vagner, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento do emprego da arma de fogo, aumento na fração mínima no caso de reconhecimento das qualificadoras e fixação do regime diverso do fechado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade do roubo encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (págs. 03/06), o auto de exibição/apreensão/entrega (pág. 08), o auto de reconhecimento de pessoa (pág. 09), bem assim das provas orais produzidas em fase inquisitorial e em juízo.

Marcus Raphael Alves de Lima Neto estava na sua residência com sua esposa e dois filhos e narrou sobre o roubo: eram sete ou oito assaltantes, todos com armas de fogo, houve subtração de um videogame (Xbox 360), uma coleção de seis relógios, dinheiro (cerca de cem reais), além da picafe com as bicicletas. As vítimas continuaram no chão com medo dos ladrões voltarem e após uns minutos a polícia chegou. Foi chamado na polícia e reconheceu dois dos assaltantes, em razão da voz e da fisionomia; descreveu um deles como "gordinho, troncudinho e de pele bronzeada" e o outro "magro, esbelto, pardo e de estatura mediana". Em audiência de instrução, sob o crivo do contraditório, com as cautelas necessárias para o ato, reconheceu a pessoa identificada pela "placa 3", o ora acusado Jorge, como sendo um dos assaltantes; não reconheceu Vagner como um dos participantes.

Leandro Antônio Cândido e Benedito Mariano conformaram a ocorrência do assalto, em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, mas não puderam trazer de informação quanto às autorias. Leandro teve contato com dois assaltantes encapuzados, cada um com uma espingarda, ordenando que abaixassem a cabeça; eram no mínimo seis assaltantes. Foram à delegacia, mas não lhe foram apresentadas fotos ou pessoas para reconhecimento e em juízo reconheceram os acusados como aqueles que tivessem participado do assalto.

Interrogado, Jorge Santana Posito admitiu ter participado do roubo, mas disse que Vagner não participou. Eram três os assaltantes e foi Jorge quem rendeu as vítimas

utilizando uma arma calibre 38. Acredita que Vagner foi envolvido porque estava pintando a casa de um amigo, onde foram encontrados os objetos do roubo. Vagner Gonçalves Teixeira, ao ser interrogado, disse que estava trabalhando e embora tenha sido preso e reconhecido como um dos autores, negou envolvimento e acredita ter sido envolvido na investigação porque estava no local em que apreendidos bens de origem ilícita e por ter estatura forte, a exemplo de um dos assaltantes que também tinha essa estatura.

O conjunto probatório produzido nos autos conduz à conclusão de que apenas Jorge praticou o roubo narrado na denúncia.

Em relação a Jorge, existe a confissão feita por ele de forma plena, integral, de todos os aspectos – apenas há a divergência com relação ao número dos autores do roubo, em que Jorge limitou-se a dizer que seriam três os assaltantes, enquanto as vítimas disseram tratar-se de seis e oito pessoas). Mas no mais, Jorge admitiu que fez uso de arma de fogo e foi um daqueles que anunciou o assalto e rendeu as vítimas.

Essa confissão será considerada conforme regra do artigo 197 do Código de Processo Penal, até porque consoa ao fato de o videogame Xbox 360 subtraído neste roubo ter sido localizado em sua posse e também pelo reconhecimento feito por uma das vítimas, no caso Marcus, isso conforme se vê nas págs. 07 e 09.

A majorante do concurso de agentes, prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, encontra-se comprovada, uma vez que a ação do acusado se deu em coautoria, divisão de tarefas e identidade de propósitos, na consumação da subtração pretendida, conforme descrito pelas vítimas.

Pertine salientar que a identificação de eventuais corréus e partícipes não é conditio sine qua non para o reconhecimento da exacerbação legal que visa a tratar de maneira mais gravosa o crime quando nele concorre uma pluralidade de pessoas, pois, nessas condições, o risco aos bens jurídicos protegidos são potencializados e revelam maior grau de reprovabilidade e, portanto, estão sujeitos a uma glosa legal mais acentuada.

Nesse sentido é o aresto abaixo colacionado:

[...]

3. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do(s) corréu(s), sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que tanto as vítimas como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que haviam outros integrantes na prática delitiva. Precedentes.

4. Ademais, o fato de o crime de roubo ter sido supostamente praticado na companhia de inimputável não impede o reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes, porquanto a razão da exacerbação da punição é justamente o maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física do ofendido, bem como o maior grau de intimidação infligido à vítima.

[...]

(STJ; HC 197.501/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 23/05/2011)

A não apreensão da arma de fogo em nada prejudica a configuração da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, o Pretório Excelso já teve oportunidade de se manifestar no HC nº 96.099, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski no Plenário da Corte, nos seguintes termos: “Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato”, e nos HCs 71.094 e 99.446, relatados na Segunda Turma pelos ministros Francisco Rezek e Ellen Gracie, bem ainda no julgamento do HC nº 101.257 da lavra do Ministro Dias Toffoli, “A qualificadora do artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial”).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha do mesmo posicionamento, conforme

trecho da ementa abaixo colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

2. No caso, embora a arma não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1221290/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

A doutrina do tema também assenta, no mesmo sentido: “(...) a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida” (in Nucci, Guilherme de Souza – Código Penal Comentado, Revista dos Tribunais, 7ª Edição, p. 691).

Não há pensar-se em crime único. Os autores do roubo com total clareza de que se tratavam de vítimas distintas; não é o caso de descoberta accidental, a ter-se como certo, portanto, que, mediante uma ação, praticaram três roubos, típica caracterização do concurso formal previsto no artigo 70, do Código Penal.

Nesse sentido:

[...]

4. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 1588159/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Em relação a Vagner, em que pese o representante do Ministério Público argumentar pela demonstração da autoria também em relação a ele, com a devida vênia, não se tem a necessária certeza de que Vagner foi um dos autores do roubo.

Isso, porque desde a fase policial Vagner negou sua participação no roubo, conforme se vê a pág. 85. Hoje, novamente, negou ter envolvimento, no que foi secundado pelo coacusado Jorge, também isentando Vagner dessa coautoria.

Há apenas o precário reconhecimento feito por uma das vítimas na fase policial e aqui se afirma precário porque não se pode ignorar que os fatos ocorreram no período noturno, com diversos familiares no entorno, diversos eram os assaltantes, tudo isso a revelar que apenas e tão somente o singelo apontamento na fase policial se revelou inconsistente para decretação da condenação pretendida. Portanto, por insuficiência de provas, Vagner, deve ser absolvido.

Destarte, demonstrada que a conduta do acusado Jorge se subsume à figura típica normativa do roubo circunstanciado no modo e condições acima delineados, impõe-se sua condenação.

Passo à dosagem da pena:

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavorável a sua conduta social, circunstância reveladora do desajustamento do esperado do homem médio, haja vista estar inserto no cenário de cometimento de crime tal como se vê da condenação em definitivo nos Processos nº 0002012-02.2016.8.26.0042, Vara Única de Altinópolis, pág. 167; nº 0003622-81.2017.8.26.0070, Vara Criminal de Batatais, págs. 167/168; e nº 0041187-66.2016.8.26.0506, 2ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, pág. 169, com

trânsitos em julgado posteriores ao que aqui é desvendado, o que autoriza a exasperação da pena-base, para cada um, em quatro meses de reclusão e dois dias-multa, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça (vide AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).

Relembra a variação de pena privativa de liberdade entre quatro e dez anos de reclusão, cumpre estabelecer a pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa, no valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a reincidência (Processo nº 0951415-17.2012.8.26.0506, 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, pág. 169), a ensejar a majoração da pena em oito meses de reclusão e quatro dias-multa; por outro lado, confesso o agente, essa atenuante será compensada com a agravante, reduziu a pena em oito meses de reclusão e quatro dias-multa, retomando-se ao patamar de cinco anos de reclusão e dezesseis dias-multa;

III. Comprovadas duas causas especiais de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), considerado ainda tratar-se de fato anterior à nova redação dada ao artigo 157, do Código Penal, Lei nº 13.654/2018, para o caso concreto há justificativa para fixação da fração de três oitavos para a majoração, porquanto foi elevado o número de pessoas na prática do assalto e houve o emprego de, no mínimo, duas armas de fogo; perfaz-se o subtotal de seis anos, dez meses e quinze dias de reclusão e vinte e dois dias-multa;

Sobre o concurso de causas de aumento, no HC 110960/DF, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de assentar que “não se vislumbra qualquer acerto na tese articulada pela defesa, que chega a reconhecer que a previsão legal do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma 'possibilidade de atuação nesse sentido'. O argumento de que se cuida de um dever carece de fundamento textual, bem como não ostenta qualquer plausibilidade sistemática ou teleológica, sobretudo porque é evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa” (HC 110960, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014). Cada uma das majorantes foram tomadas em momentos distintos e decorrem de frações singulares previstas em distinção para cada uma das hipóteses, não implicando ofensa sequer, portanto, ao preconizado pela súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça.

Presente ainda a causa de aumento prevista no artigo 70, caput, do Código Penal, eis que o roubo atingiu três vítimas distintas, justifica-se majoração em um quinto, aqui lembrada a variação prevista no texto legal entre um sexto e metade, novo subtotal de oito anos e três meses de reclusão e sessenta e seis dias-multa (artigo 72 do Código Penal).

Não concorrentes causa especiais de diminuição. Torno definitivo o quantum da pena em oito anos e três meses de reclusão e pagamento de sessenta e seis dias-multa.

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, ante o montante da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência, bem como as causas especiais de aumento, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento. Insuficiente o critério objetivo temporal para progressão para o regime semiaberto (artigo 387, parágrafo 2º, do Código Processo Penal), iniciará o cumprimento no regime original.

Aplicáveis à espécie, vale citar:

“Ao autor de roubo qualificado aplica-se o regime fechado, porque crime desta natureza põe em evidência personalidade marcadamente defeituosa” (JTJ 186/286); E ainda: “Em sede de roubo qualificado, o regime inicial e cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27/189), ambas apud, “Código de Processo Penal Interpretado”, MIRABETE, Júlio Fabbrini, 4ª edição, Editora Atlas, p. 258.

E ainda:

“A gravidade do delito de roubo biqualeficado é somente compatível com a imposição do regime fechado, máxime se o réu é reincidente em crime doloso, o que revela periculosidade evidente e personalidade voltada para a prática criminosa” (grifei) (RJDACRIM 30/254-5). E: “Em se tratando de crime de roubo duplamente qualificado, o regime prisional para o início de cumprimento de pena é o único compatível com a gravidade do delito” (RJDACRIM 27/107). No mesmo sentido, TACRSP: RJDACRIM 27/165 e 197, 32/313-4.

Oportuno também transcrever o já decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

“O regime inicial depende não só das regras do art. 33 e seu § 2º, mas também de suas ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III” (STF, RTJ 136/145).

“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias” (RHC 65.501-SP – RTJ 123/547).

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido, e em consequência:

condeno JORGE SANTANA POSITO, qualificado nos autos, à pena de oito anos e três meses de reclusão (regime inicial fechado) e ao pagamento de sessenta e seis dias-multa, cada unidade equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, na forma do artigo 70, caput, por três vezes, todos do Código Penal;

absolvo VAGNER GONÇALVES TEIXEIRA, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi atribuída, e assim o faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, os acusados arcarão, cada um deles, com valor equivalente a 100

UFESP's, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Mantidos soltos ao longo da instrução processual, faculto aos acusados o apelo em liberdade.

Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e às vítimas (artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA